



מדינת ישראל  
משרד המשפטים

מס' התיק: 202/11

בפני המפקח על רישום מקרקעין  
תל אביב

התובעת: צילה זוסמן ת.ז. 054777943  
מרחוב שינקין 3 ראשל"צ

נ ג ד

הנתבעים: 1. סטלה כהן ת.ז. 68888692  
2. רותם כהן ת.ז. 33436270  
מרחוב כצנלסון 143/5 גבעתיים

פסק דין

**מבוא**

התובעת הינה בעלת דירה הידועה כתת חלקה 11 בבית שברחוב כצנלסון 143 גבעתיים הבנוי על חלקה 131 בגוש 6166 (להלן: "הבית").

הנתבעים הינם בעלים של דירה שכנה בבית הידועה כתת חלקה 10.

הבית נרשם כבית משותף בפנקס הבתים המשותפים ועל ניהולו חל התקנון המצוי.

לטענת התובעת במהלך חודש 12/10 ביצעו הנתבעים שיפוץ בדירתם ושינו את מבנה הבית בכך שהורידו חלק מעובי הקיר המשותף בין הדירות לצורך התקנת ארון חשמל ומטבח, הכל תוך גרימת נזק לבידוד בין המטבח של דירתם לחדר השינה בדירת התובעת. במסגרת העבודות פרצו הנתבעים חור לחדר השינה בדירת התובעת אשר נסתם ע"י הנתבעים. אולם, מאז נכנסו הנתבעים להתגורר בדירה (01/11) החלו בוקעים רעשים מדירת הנתבעים לדירת התובעת.

לאור האמור ביקשה התובעת כי הנתבעים יחויבו לבצע איטום של קיר המטבח בדירתם או לחילופין לממן עלות איטום הקיר מצד דירת התובעת, לשלם פיצוי בסך של 2,000 ₪ לכל חודש עד לביצוע האיטום ולשלם הוצאות משפט.

הנתבעים הגישו כתב הגנה מטעמם במסגרתו טענו כי אכן ביצעו שיפוץ לדירתם אולם לא עשו כל שינוי מבני, שינוי בעובי הקירות או הוספת ארון חשמל. כל שנעשה היה החלפת ארונות וקרמיקה במטבח. הנזק שנגרם לדירת התובעת במהלך עבודות השיפוץ תוקן מיידית. כן טענו הנתבעים כי אין דבר בתלונותיו של הדייר בדירת התובעת בדבר הרעשים מדירתם וכי הדייר מטריד את הנתבעים עד כך שנאלצו להגיש כנגדו תלונות במשטרה.

ביום 30.05.11 התקיים דיון בתובענה במסגרתו העידו התובעת, בעלה – יוסף זיסמן והדייר – פבל מרכולוב. כן העידו הנתבעים.



מדינת ישראל  
משרד המשפטים

מס' התיק: 202/11

בפני המפקח על רישום מקרקעין  
תל אביב

**דיון**

עיון מפורט בכתב התביעה מגלה כי, למעשה, לתובעת שתי עילות מרכזיות מהן נגזרים, לטענתה, הסעדים הנתבעים.

**הראשונה**, עילה המבוססת על הוראת סעיף 2 לתקנון המצוי (אשר אף צורף כנספח לכתב התביעה) הקובע כלהלן:

"(א) בעל דירה אינו רשאי לעשות בדירתו שינויים או תיקונים הפוגעים ברכוש המשותף או מסכנים או עשויים לסכן את קיומו או משנים או עשויים לשנות את ערכו, אלא אם קיבל תחילה הסכמת האסיפה הכללית של בעלי הדירות. לענין זה, "פגיעה ברכוש המשותף" - לרבות פגיעה בחזותו החיצונית התקינה והאחידה כפי שהיתה בעת גמר הבניה.  
(ב) בעל דירה אינו רשאי לעשות בדירתו שינויים או תיקונים הפוגעים בדירה אחרת או מסכנים או עשויים לסכן את קיומה, או משנים או עשויים לשנות את ערכה, אלא אם קיבל תחילה הסכמת בעל הדירה האחרת.  
(ג) כל שינוי או תיקון אחר רשאי בעל דירה לעשות בדירתו על דעת עצמו."

בהקשר זה טוענת התובעת כאמור כי הנתבעים ביצעו עבודות בדירתם אשר כללו פגיעה בדירתה ומשכך, עליהם להחזיר את המצב לקדמותו ולאטום את קיר המטבח, על פי מצבו הקודם.

**השניה**, עילה המבוססת על דיני הנזיקין בגין מטרד וירידת ערך דירתה. בהקשר זה טוענת התובעת לחיוב הנתבעים בעלות הנדרשת להתקנת קיר גבס לאיטום דירתה או לחייבם בהתקנת קיר הגבס בפועל וכן לקבלת פיצוי חודשי בגין נזקה.

נתחיל, דווקא, בעילת התביעה השניה.

כבר כאן המקום להבהיר כי עילה זו איננה מצויה במסגרת הסמכות העניינית המסורה למפקח על רישום מקרקעין.

סמכותו של המפקח על רישום מקרקעין להכריע בסכסוכים נקבעה בסעיף 72 לחוק המקרקעין תשכ"ט-1969 (להלן: "החוק").

בתי המשפט נתנו פירוש דווקני לסעיף 72 הנ"ל וקבעו כי אין להרחיב את פירושו. כך נקבע בד"נ 20/73 שמוע נגד סדובסקי ואח' פ"ד כ"ח (1) עמ' 730 בעמ' 733 מפי מ"מ הנשיא זוסמן (כתוארו אז): "סעיף 72 לחוק המקרקעין...מרחיב אמנם את סמכותו של המפקח, היכול עכשיו לדון גם בתביעת נזיקין בעילה של הסגת גבול, ולענין זה נעשתה סמכותו מקבילה לזו של בית המשפט, אך... אין הוא רשאי לדון בתביעות נזיקין אחרות".



מדינת ישראל  
משרד המשפטים

מס' התיק: 202/11

בפני המפקח על רישום מקרקעין  
תל אביב

כך קבעה ההלכה הפסוקה כי גם עילות המטרד והיפר חובה חקוקה אינן בסמכותו של המפקח (ראה ע"א 664/71 עורקבי ואח' נגד נקר פ"מ ע"ח 130 וכן ע"א 458/69 שליט נגד גולדברג פ"ד כ"ד (1) 231).

העולה מכך הוא כי משרצה המחוקק להעניק למפקח סמכות לדון בעילה מסוימת, הוא עשה זאת באופן ברור ומפורש. לפיכך, עילות שאינן מוגדרות בחוק המקרקעין אינן בסמכותו של המפקח.

מניסוח כתב התביעה עולה כי העילה השנייה הינה הטרדת הדייר והפחתת ערך הדירה. עילת התביעה בהקשר זה אין מקורה בהסגת גבול (שממילא לא נטען כי קיימת) אלא בעילות אחרות על פי פקודת הנזיקין ובפרט עילת המטרד.

גם הסעדים המבוקשים בהקשר לעילה השנייה הינם סעדים שמקורם נזיקי. כך מבקשת התובעת לחייב את הנתבעת בפיצוי בגין ירידת ערך הדירה ובגין נזקי השוכר. כך מבקשת התובעת לחייב את הנתבעים לשאת בעלות התקנת קיר גבס בדירתם לשם הפסקת הרעשים. סעדים אלו, מעצם טיבם וטבעם, עילתם נזיקית ובודאי שאין בהם משום "החזרת המצב לקדמותו" כפי שנטען.

לאור האמור לעיל הרי שאינני מוסמך לדון בעילה השנייה כאמור וממילא אינני מוסמך ליתן את הסעדים המבוקשים במסגרתה.

בכל הקשור לעילה הראשונה, הרי שהנטל להוכחת התביעה מוטל על שכמה של התובעת, בבחינת הכלל הידוע בהליך האזרחי לפיו "המוציא מחברו עליו הראיה". נטל השכנוע הנדרש במשפט האזרחי הוא על פי מאזן ההסתברויות (הגרסה ה"מסתברת יותר") (י. קדמי על הראיות הפן האזרחי – קובץ הרצאות (תש"ן) בעמ' 333).

במקרה דנן, לאחר שקילת מכלול הראיות שבפני, הרי שהתובעת לא עמדה במאזן הנדרש להוכחת תביעתה.

העילה הראשונה, כאמור, בסיסה הוא בכך שהנתבעים ביצעו עבודות בדירתם ובכלל האמור הורידו חלק מעובי הקיר המשותף כדי להתקין ארון חשמל ומטבח ובכך גרמו לנזק לבידוד הקיר המשותף. אולם, לא עלה בידי התובעת להוכיח את טענתה האמורה.

מהראיות שהוצגו בפני עולה כי המטבח הנוכחי (כפי שמצולם בתמונות הנספחות לכתב ההגנה) הינו במיקום זהה למטבח הישן. בכלל האמור הנתבעים לא שינו את מיקום הכיור, הגז והצנרת (עמוד 2 שורה 7). גם עובר לשיפוץ הותקנו במטבח ארונות עליונים וקרמיקה במרווח שבין השיש לארונות העליונים (עמוד 2 שורה 5). את כל האמור מאשר בעדותו גם העד מטעם התובעת - מר מרכולוב (עמוד 2 שורות 27-28).

יוצא, אם כן, כי במסגרת עבודות הנתבעים בדירתם לא נעשה כל שינוי משמעותי במיקומו של המטבח, גודלו או באביזרים הנדרשים לו.



מדינת ישראל  
משרד המשפטים

מס' התיק: 202/11

בפני המפקח על רישום מקרקעין  
תל אביב

תמונות המטבח שצורפו לכתב ההגנה מתעדות את הקיר המשותף בשלמותו, כפי שמאשר גם מר זיסמן (עמוד 1 שורה 26). מתמונות אלו לא ניכר כי בוצע שינוי "מבני" כלשהו בקירות וברור גם כי לא מותקן בקיר המשותף כל ארון חשמל כנטען.

התובעת, וכך גם בעלה, לא ראו את דירת הנתבעים במהלך השיפוף וכל עדותם מבוססת על טענות ששמעו מהדייר ועל "הערכות" שלהם כי הנתבעים פגעו באיטום הקיר. מר זיסמן מעיד במפורש "אין לי ממש מושג מה עשו שם" ואת מסקנותיו בדבר העבודות הוא מסיק מכך ש"רק מאז השיפוף יש רעש" (עמוד 1 שורות 24-25).

למעשה, העדות הישירה היחידה מטעם התובעת היא עדותו של הדייר – פבל מרכולוב, אולם גם הוא לא ראה את העבודות להורדת חלק מעובי הקיר כנטען או להתקנת ארון החשמל או לשינוי המצב העובדתי במטבח הנתבעים. כל שהוא מעיד בהקשר זה הוא כי "בטוח שהם שינו" (עמוד 2 שורה 23) וכל שראה במו עיניו במהלך העבודות זה "איך שוברים עם פטישים" (עמוד 2 שורה 25). גם הנתבעת מודה כי בוצעו עבודות להסרת הקרמיקה בדירתה והם אלו אשר גרמו ליצירת החור בקיר דירת התובעת, אשר תוקן על ידה (עמוד 2 שורות 12-14). אולם, אין מחלוקת, כאמור, כי הוחלפו ארונות המטבח הישנים והקרמיקה אשר היתה מותקנת על הקיר. לפיכך, ברור ש"שברו עם פטישים", שאם לא כן, כיצד ניתן היה להתקין מטבח חדש וקרמיקה.

מתוך הראיות עולה גם כי הבית, במקור, נבנה כאשר קירותיו דקים. כך מעיד הנתבע "הקיר המשותף שלנו עם השכן זה הסלון אז אני שומע רעש מהסלון אני יכול להגיד לו משהו? אם הוא רואה טלויזיה זה כמו שהוא רואה אצלי בבית הדירות קטנות (עמוד 2 שורות 3-4). כך גם עולה מהתמונות שצורפו על ידי התובעת (מוצג ת/1) כי הקירות המפרידים בבית דקים.

זאת ועוד. מעדותה של התובעת עולה כי הרעשים החלו לבקוע רק "מינואר שהדיירת נכנסה לגור שם" (עמוד 1 שורה 13). עדות זו נתמכת גם בגרסת הנתבעים (סעיף 3 לכתב ההגנה).

כידוע, מפלס רעש מטריד משתנה מאדם לאדם. כך ישנם אנשים הרגישים יותר לרעשים ויש כאלו הרגישים פחות. למעשה, התובעת עצמה ובעלה לא שמעו כלל את הרעשים הנטענים. גם לא הובאה כל ראיה אובייקטיבית לקיום רעשים כגון הקלטה, צילום וידאו או עדות שכן למשל. כל הטענה בדבר הרעשים מתבססת אך על טענותיו של הדייר, החל מהתקופה בה נכנסו לגור בדירת הנתבעים.

לאור העובדה כי המטבח החדש הותקן במיקום זהה למטבח הישן (לרבות צנרת, כיור וגז), כי אין בידי התובעת כל ראיה כי בוצעו עבודות מבניות לשינוי עובי הקירות או להתקנת ארון חשמל ולאור העובדה כי הרעשים הנטענים החלו רק לאחר שהחלו להתגורר בדירת הנתבעים, הרי ש**סביר יותר להניח כי הרעשים, ככל ישנם, אין מקורם בעבודות שביצעו הנתבעים אלא בכך שעתה עושים שימוש גם בדירת הנתבעים.**

מגורים בבית משותף אינם יכולים להשתוות למגורים בבית פרטי. בבית משותף ישנם שכנים אשר לבד מרכוש משותף חולקים גם קירות משותפים. לפיכך, באופן אינהרנטי, יכולים גם לבקוע רעשים



מדינת ישראל  
משרד המשפטים

מס' התיק: 202/11

בפני המפקח על רישום מקרקעין  
תל אביב

כאלו ואחרים מדירה לדירה, דבר המחייב התחשבות הדדית וסובלנות. יתכן ואכן הדייר בדירת התובעת סובל מרעשים. אולם, לא מצאתי כי המקור לרעשים הוא בעבודות שביצעו הנתבעים כאמור, ומכל מקום, העבודות שביצעו מותרות, ללא צורך בקבלת הסכמתו של איש, בהתאם להוראות סעיף 16(ג) לחוק המקרקעין שצוטט לעיל.

**סיכום**

לאור כל האמור לעיל אני דוחה את התביעה בעילה הראשונה.

העילה השנייה נמחקת בהעדר סמכות עניינית לדון בה.

התובעת תשלם לנתבעים דמי בטלה בסך כולל של 500 ₪ בצירוף הפרשי הצמדה וריבית כדין מהיום ועד למועד התשלום בפועל.

המזכירות תשלח לכל אחד מהצדדים העתק פסק הדין בדואר רשום עם אישור מסירה.

ניתן בלשכתי היום כ"ח אייר תשע"א, 1 יוני 2011, בהעדר הצדדים.

אורן סילברמן  
מפקח על רישום מקרקעין  
תל אביב